REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Comarca de Rio Negro
Vara Única

Processo nº 0800326-64.2023.8.12.0048
Classe: Procedimento Comum Cível - Fornecimento de medicamentos
Requerente: Silvia Helena Matias de Rezende
Requerido: Município de Rochedo e outro

Vistos e examinados.

1. Proceda a serventia à **evolução da classe** destes autos para *"cumprimento de sentença contra Fazenda Pública"*.

2. Intime-se a parte executada, por meio de seu procurador, para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 dias, nos termos do art. 535 do CPC.

Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, seja quando implicar na expedição de precatório ou ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de requisição de pequeno valor (art. 98, §5º do CPC e Tema Repetitivo 1190- REsp 2031118 / SP, DJ 20/06/2024, 1ª Seção do STJ)

3.1. Não havendo impugnação, homologo desde já o cálculo apresentado pelo credor e **determino a expedição de precatório ou RPV,** conforme o caso, ***independente de nova conclusão.*** Na hipótese de ser requerida a reserva de honorários contratuais do crédito principal, **defiro o destacamento de honorários contratuais**, no percentual do contrato juntado ao feito, todavia, ressalto que tal pedido não implicará em modificação da natureza da requisição, se o valor principal se sujeitar ao rito dos precatórios, não deverá ser expedido ROPV somente para pagamento de honorários contratuais, serão pagos juntamente com o débito principal.

3.2. Cumprida a determinação retro, **aguarde-se o pagamento em arquivo provisório**. Comprovado o pagamento do valor requisitado, venham conclusos para extinção.

4. Ofertada impugnação pela Fazenda Pública, **oportunize-se o contraditório intime-se o exequente para manifestação em 15 (quinze) dias** e voltem **conclusos para decisão** sobre a impugnação.

Às providências.

Rio Negro, data e assinatura via certificação.

RAFAEL GUSTAVO MATEUCCI CASSIA
-.- Juiz de Direito em substituição legal-.-
[assinado por certificação digital]

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RAFAEL GUSTAVO MATEUCCI CASSIA, liberado nos autos em 03/09/2025 às 10:33 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800326-64.2023.8.12.0048 e código 4IE1r4AB.